

Ref. Expte. N° 2099-A-1966

San Isidro, 12 de enero de 1967.-

DECRETO NUMERO: **1197**

Siendo menester fijar el procedimiento a seguir en el caso de infracciones a las Ordenanzas Municipales, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal en el Título IV, con las modificaciones establecidas por la Ley 6837,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- En caso de verificarse infracciones a las Ordenanzas Municipales se labrará ***** un Acta en la que conste nombre y domicilio del autor de la infracción y fecha de ésta. El Acta podrá ser firmada por testigos cuando los requiera y proponga el infractor y, en tal supuesto deberá consignarse nombre, profesión y domicilio de los testigos.

Es de dejar aclarado que las afirmaciones consignadas por el funcionario intervinientes hacen fé mientras no se prueba lo contrario (Arts. 436°, inc. 1° y 440°).

ARTICULO 2°.- Se notificará al infractor inmediatamente, haciéndole saber por escrito la ***** falta que se le imputa, a fin de que pueda alegar y probar lo que estima conveniente, en el plazo perentorio de cinco (5) días.

El requisito enunciado precedentemente se cumple con la entrega al infractor del duplicado del Acta de Comprobación, en el que debe constar la falta que se imputa y la disposición que contraviene.

ARTICULO 3°.- Las formalidades del Acta de Comprobación deberán ser modificados en ***** cuanto al plazo de cinco (5) para efectuar descargas.

ARTICULO 4°.- Oídas las pruebas y descarga del infractor, se declarará cuál es la pena del ***** que corresponde a ésta, con mención de la disposición aplicable al caso (Arts. 436°, inc. 3°), quedando ello cumplido con la Resolución que dicte el titular del Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 5°.- La Resolución se notificará personalmente o por cédula y el infractor podrá ***** apelar en el acto de la modificación o dentro de las veinticuatro (24) horas; sí así no lo hiciera, se procederá a hacer efectiva la pena.

//....

ARTICULO 6°.- Las Secretarías y Reparticiones Municipales arbitrarán los medios de que ***** no transcurran más de sesenta (60) días desde la fecha del Acta de Comprobación, teniendo especialmente en cuanto lo establecido en el Artículo 442° del mismo Código de Procedimiento Penal que dice; “Si dentro de los sesenta días de iniciada una denuncia o de procederse de oficio contra persona determinada, no se hubiera hecho la declaración a que se refiere el inciso 3° del Artículo 436°, ni notificado a la parte, el acusado libre de pena.

ARTICULO 7°.- Dése al Libro de Decretos y al Boletín Municipal. Comuníquese y ***** publíquese. Tomen conocimiento todas las Secretarías y Reparticiones Municipales; cumplido y con las constancias del caso, archívese.-